



PUTUSAN
Nomor 1339 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOCHRA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 41, RT 04, RW 09, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Hardjanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dewi Hardjanti, S.H. & Rekan, beralamat di Desa Karangsalam Kidul, RT 08, RW 05, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TOMMY LIMANTORO SANJAYA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 830, RT 01, RW 01, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Riyadi & Associates, beralamat di Perumahan Puri Hijau Pumas I-B, Nomor 1, Jalan Wahid Hasyim, Karang Klesem, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sesuai Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pdt/2018, tertanggal 30 November 2018 *juncto* Nomor 190/Pdt/2017/PT SMG, tertanggal 21 Juni 2017 *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Pwt, tertanggal 22 November 2016, Penggugat mempunyai beban utang ditambah bunga yang mana totalnya adalah Rp1.108.000.000,00 (satu miliar seratus delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran beban utang dan bunga dari Penggugat dengan nilai total beban utang ditambah bunganya yang mana totalnya adalah Rp1.108.000.000,00 (satu miliar seratus delapan juta rupiah), sesuai Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/PDT/2018, tertanggal 30 November 2018 *juncto* Nomor 190/Pdt/2017/PT SMG, tertanggal 21 Juni 2017 *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Pwt, tertanggal 22 November 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00001, terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1.028 m² (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00022/Sokanegara/2011, tanggal 24 Oktober 2011, dahulu terdaftar atas nama:
 1. Ida Zubaida, lahir 06-05-1962,
 2. Lilies Ellyani, lahir 28-01-1965,
 3. Anna Sultana, lahir 15-01-1972,
 4. Emma Barka, lahir 30-07-1974,
 5. Selvira Mutiya, lahir 10-08-1976,sekarang terdaftar atas nama Djochra, dalam keadaan tanpa syarat dan bersih tanpa ada beban apapun;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kurang pihak;
- Eksepsi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat Rekonvensi yang menolak menerima sisa hasil lelang sebesar Rp1.403.840.600,00 (satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menerima sisa hasil lelang tersebut sebesar Rp1.403.840.600,00 (satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan apabila Tergugat Rekonvensi menolak maka Penggugat Rekonvensi dapat menitipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut wajib menerima titipan tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00/hari keterlambatan menerima sisa hasil lelang tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt, tanggal 4 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 379/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Akta.Kasasi/10/2022 *juncto* Nomor 379/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 379/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2022 *juncto* Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt, tanggal 4 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sesuai Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pdt/2018, tertanggal 30 November 2018 *juncto* Nomor 190/Pdt/2017/PT SMG, tertanggal 21 Juni 2017 *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Pwt tertanggal 22 November 2016, Penggugat mempunyai beban utang ditambah bunga yang mana totalnya adalah Rp1.108.000.000,00 (satu miliar seratus delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran beban utang dan bunga dari Penggugat dengan nilai total beban hutang ditambah bunganya yang mana totalnya adalah Rp1.108.000.000,00 (satu miliar seratus delapan juta rupiah), sesuai Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pdt/2018, tertanggal 30 November 2018 *juncto* Nomor 190/Pdt/2017/PT SMG, tertanggal 21 Juni 2017 *juncto* Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Pwt,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 22 November 2016;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00001, terletak di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, seluas 1.028 m² (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00022/Sokanegara/2011, tanggal 24 Oktober 2011, dahulu terdaftar atas nama:

1. Ida Zubaida, lahir 06-05-1962,
2. Lilies Ellyani, lahir 28-01-1965,
3. Anna Sultana, lahir 15-01-1972,
4. Emma Barka, lahir 30-07-1974,
5. Selvira Mutiya, lahir 10-08-1976,

sekarang terdaftar atas nama Djochra, dalam keadaan tanpa syarat dan bersih tanpa ada beban apapun;

6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap sengketa utang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta sengketa pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 telah ditentukan statusnya, dimana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pdt/2018, tanggal 30

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 (bukti P-2) *juncto* Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 21 Juni 2017 (bukti P-3) *juncto* Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Pwt, tanggal 22 November 2016 (bukti P-4), Penggugat Konvensi yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai debitur dan telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar utang pokok ditambah bunga kepada Tergugat Konvensi sebagai kreditur, demikian pula berdasarkan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt, tanggal 26 Februari 2020 (bukti T.4) *juncto* Putusan Nomor 168/Pdt/2020 PT SMG, tanggal 15 Mei 2020 (bukti T.5) *juncto* Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 23 Desember 2020 (bukti T-6), pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 dengan Sugiarto sebagai pemenang lelang telah dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian terhadap pemenang lelang dan pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai pelaksana lelang tidak perlu digugat kembali, sehingga putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak tidak beralasan;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Purwokerto tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat Konvensi sebagai kreditur tidak bersedia menerima pembayaran utang dan bunga dari Penggugat Konvensi sebagai debitur setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Konvensi wanprestasi dan dihukum membayar utang kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap utang piutang antara Penggugat Konvensi sebagai debitur dan Tergugat Konvensi sebagai kreditur tersebut ternyata telah terselesaikan melalui proses lelang eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, dimana

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Risalah Lelang Nomor 487/44/2019 (bukti T-11) dari lelang tersebut diperoleh uang hasil lelang setelah dikurangi pajak dan lain-lain sejumlah Rp2.383.840.600,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut pada dasarnya sebagian adalah sebagai pembayaran utang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran utang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang diperoleh dari uang hasil lelang merupakan hak Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.403.840.600,00 (satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) (bukti T-19 sampai dengan T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, eksekusi objek hak tanggungan tidak harus melalui pengadilan melainkan dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie* (eksekusi berdasarkan hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan) dan sebelum Tergugat Konvensi mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, Tergugat Konvensi juga sudah mengingatkan Penggugat Konvensi untuk membayar utang kepada Tergugat Konvensi melalui Surat Somasi pertama, kedua, dan ketiga (bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18) sampai dengan pemberitahuan lelang oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 29 Juli 2019 dan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Harian Merapi pada tanggal 9 Agustus 2019 (bukti T-10), namun Penggugat Konvensi tetap tidak membayar utangnya sampai dengan telah selesainya seluruh tahapan proses lelang terhadap objek hak tanggungan dan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt, tanggal 26 Februari 2020 (bukti T.4) *juncto* Putusan Nomor 168/Pdt/2020 PT SMG, tanggal 15 Mei 2020 (bukti T.5), pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah dinyatakan sah

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023



menurut hukum oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena tidak bersedia menerima pembayaran utang dan bunga dari Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan, karena ternyata kesediaan Penggugat Konvensi untuk melakukan pembayaran utang berikut bunganya tersebut, baru diajukan pada tanggal 2 Maret 2022 (bukti P-5) dan penawaran Penggugat Konvensi dilakukan setelah Penggugat Konvensi dinyatakan telah wanprestasi dan setelah eksekusi objek Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 selesai dilaksanakan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena penawaran pembayaran utang dan bunga dilakukan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi jauh setelah pelaksanaan eksekusi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak mau menerima hasil pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan secara sah, maka Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan reconvensi beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DJOCHRA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 379/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt, tanggal 4 Agustus 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJOCHRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 379/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pwt, tanggal 4 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menerima sisa hasil lelang tersebut sebesar Rp1.403.840.600,00 (satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan apabila Tergugat Rekonvensi menolak, maka Penggugat Rekonvensi dapat menitipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut wajib menerima titipan tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1339 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)